



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 38 DEL 25/05/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE CONFERMA DELLA DISPONIBILITA' ALLE AREE DEMANIALI PER AVVIO ESECUZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA LA PIEVE NEL COMUNE DI BORGHI, IDENTIFICATO CON IL CODICE ER-UBIS-000185 (CUP: D75F24000410005)

L'anno 2026 addì 25 maggio alle ore 11:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Sindaco	X	
DELUCA LUIGI	Vice Sindaco	X	
BAGAGLI GENNY	Assessore	X	

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor ZABBERONI SILVERIO, nella sua qualità di sindaco.

Il vice sindaco Deluca si collega da remoto;

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 e del 16 maggio 2023 con cui è stato dichiarato, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del D. Lgs. n. 1/2018, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse ed eccezionali condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 14 luglio 2023, foglio n.2026, con cui il generale del corpo di armata Francesco Paolo Figliolo è stato nominato, a decorrerne dalla data del predetto decreto e fino al 30 giugno 2024, Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1 del decreto -legge 1 giugno 2023, n.61, convertito , con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100;

Visto il D.L. n. 61/2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 100/2023, all'art. 20 octies "Ricostruzione pubblica" prevede, fra le altre cose, che, con ordinanza del Commissario straordinario, sia disciplinato il finanziamento per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori interessati dagli eventi alluvionali suddetti, sulla base di piani speciali predisposti e approvati dal medesimo Commissario straordinario;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13/2023 con cui è stato finanziato il piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali dei territori delle Regioni dell'Emilia Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire da maggio 2023;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla Ricostruzione n.33/2024 del 09.09.2024, con cui sono stati finanziati degli ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione , recentemente segnalati dalla Regione Emilia -Romagna, Toscana e Marche per le più urgenti necessità dei territori colpiti;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n.35/2024 del 25.09.2024 con cui sono state disciplinate le modalità per le quali provvedere, nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE)2024/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), rendicontazioen degli interventi dell'investimento M2C42.1a , per le più urgenti necessità, segnalate dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico;

Dato atto che nel contesto dell'allegato A all'ordinanza n. 35/2024 è inserito il seguente intervento:

ID INTERVENTO	ER-UBIS-000185
Localizzazione	Via La Pieve _ Borghi (FC)
Descrizione criticità/danno	Dissesto idrogeologico-frana. Ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti.
Descrizione intervento di messa in sicurezza	Lavori di consolidamento del versante a valle di Via La Pieve nel Comune di Borghi (FC)
Codice Unico Progetto (CUP)	D75F24000410005
Importo	€ 400.000,00

Rilevato che, in data 25 ottobre 2024 è stata stipulata, tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e Consap S.p.A, una Convenzione Quadro per effetto della quale alla società Consap sono attribuite, per i soggetti attuatori che ne facciano esplicita richiesta, le funzioni di committenza ausiliaria, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, nonché le attività tecnico specialistiche funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi riportati nell'allegato A alla citata convenzione;

Rilevato che, in forza della sopra citata Convenzione Quadro, la Consap S.p.A potrà effettuare tutte le funzioni e attività di cui sopra, previo perfezionamento di specifici atti di adesione con i quali i soggetti attuatori, sulla base di proprie valutazioni di opportunità, manifestano la volontà di avvalersi di Consap per le realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di propria competenza degli stessi soggetti attuatori ed elencati nel citato allegato A alla convenzione Quadro;

Dato atto che il Comune di Borghi, quale soggetto attuatore, per il tramite del Commissario straordinario alla

ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in aderenza a quanto convenuto con la Convenzione Quadro stipulata tra il Commissario straordinario stesso e la Società Consap S.p.A., ha affidato alla Società Consap S.p.A le funzioni di committenza ausiliaria ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (e le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di **"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA LA PIEVE NEL COMUNE DI BORGHI"**, identificato con il codice **ER-UBIS-000185 - CUP: D75F24000410005** con importo complessivo stanziato a favore del Comune di Borghi è di € 400.000,00 (ordinanza n.35/2024);

Visto il 2 addendum alla convenzione tra Consap e il Commissario straordinario che modifica parzialmente la convenzione sottoscritta in data 25.10.2024 e il successivo 1 addendum modificativo della stessa del 27.02.2025, disciplinando ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8 del decreto - legge 1 giugno 2023, n.61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, e successivamente modificato dall'articolo 8 del decreto legge 7 maggio 2025, n.65 le modalità di collaborazione per l'assunzione da parte di Consap del ruolo di soggetto attuatore nonché il proseguimento dell'affidamento alla stessa delle attività di progettazione, AFFIDAMENTO STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE PER I QUALI È STATO DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA CON LE DELIBERE del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, in favore dei soggetti beneficiari;

Considerato che con il suddetto II Addendum viene predisposto un nuovo schema di atto di adesione con il quale viene attribuito alla società Consap, in ruolo di soggetto attuatore. Per le amministrazioni (Soggetti beneficiari) che vi aderiscono Consap svolgerà le funzioni di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, nonché le attività tecnico-specialistiche funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

Rilevato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10.11.2025 è stato recesso l'Atto di adesione stipulato in data 22.03.2025, ferma restando l'efficacia e la validità delle attività già svolte da Consap S.p.a quale committenza ausiliaria e approvato lo schema di Atto di Adesione redatto in conformità alla Convenzione per come modificata dal II° Addendum con il Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche e Consap;

Preso atto che il suddetto nuovo atto di adesione è stato sottoscritto dalle parti il 19.01.2026 e appurato che il Comune di Borghi in qualità di soggetto beneficiario, in conformità alla Convenzione per come modificata dal 2 Addendum con il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche e con Consap ha trasferito alla citata Consap S.P.A le funzioni di soggetto attuatore la competenza rispetto alle procedure dettate dal D.Lgs 36/2023 così come il finanziamento pari di € . 400.000,00 concesso dall'Ordinanza 35/24 con il codice ER-UBIS-000185;

Vista la nota pervenuta con protocollo n. 3154 del 12/05/2026 con la quale Consap Spa richiede l'approvazione del progetto esecutivo dei **"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA LA PIEVE NEL COMUNE DI BORGHI"**, identificato con il codice **ER-UBIS-000185 - CUP: D75F24000410005** e la conferma delle aree demaniali;

Dato atto che che con la stessa nota di cui sopra acquisita al prot comunale n. 3154 del 12/05/2026 è stato acquisito il progetto esecutivo dei **"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA LA PIEVE NEL COMUNE DI BORGHI"**, identificato con il codice **ER-UBIS-000185 - CUP: D75F24000410005** unitamente al rapporto conclusivo di verifica della progettazione esecutiva, realizzato dalla società Protos CheCk srl in qualità di soggetto verificatore, con esito **"CONFORME"** ;

Dato atto che in data 11.05.2026 il progetto esecutivo è stato validato dal responsabile unico di progetto, Ing. Simone de Luca, con verbale di validazione e del 11.05.2026 registrato sempre al prot.n. 3154 del 12/05/2026 di cui sopra;

Ritenuto necessario procedere con l'approvazione da parte del Comune di Borghi del progetto esecutivo e confermare la disponibilità delle aree demaniali;

Visto il progetto esecutivo di **"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA LA PIEVE NEL COMUNE DI BORGHI"**, identificato con il codice **ER-UBIS-000185 - CUP: D75F24000410005** i cui elaborati, di seguito elencati, ancorchè non materialmente allegati sono depositati agli atti dell'Ente:

1. ER-UBIS-000185-PE-EEL-R-000_02: Elenco elaborati
2. ER-UBIS-000185-PE-REL-R-001_02: Relazione Generale
3. ER-UBIS-000185-PE-REL-R-002_01: Piano di Manutenzione
4. ER-UBIS-000185-PE-REL-R-003_01: Documentazione fotografica
5. ER-UBIS-000185-PE-REL-R-04A_02: Capitolato Speciale Appalto
6. ER-UBIS-000185-PE-REL-R-04B_01: Capitolato Speciale Appalto – Parte II
7. ER-UBIS-000185-PE-REL-R-005_01: Piano di gestione dei rifiuti
8. ER-UBIS-000185-PE-REL-R-006_01: Relazione barriere architettoniche
9. ER-UBIS-000185-PE-REL-R-007_01: Relazione CAM
10. ER-UBIS-000185-PE-REL-R-008_01: Relazione DNSH
11. ER-UBIS-000185-PE-REL-R-009_01: Relazione descrittiva – paesaggistica
12. ER-UBIS-000185-PE-REL-R-010_02: Relazione assenza necessità espropri
13. ER-UBIS-000185-PE-ETE-C-001_02: Elenco prezzi
14. ER-UBIS-000185-PE-ETE-C-002_02: Computo metrico
15. ER-UBIS-000185-PE-ETE-C-003_02: Stima lavori
16. ER-UBIS-000185-PE-ETE-C-004_02: Incidenza della manodopera
17. ER-UBIS-000185-PE-ETE-C-005_02: Quadro economico
18. ER-UBIS-000185-PE-ETE-C-006_02: Analisi dei prezzi
19. ER-UBIS-000185-PE-CIV-D-001_02: Inquadramento generale – cartografia
20. ER-UBIS-000185-PE-CIV-D-002_02: Planimetria rilievo – schema planimetrico impianti
21. ER-UBIS-000185-PE-CIV-D-003_02: Planimetria di progetto
22. ER-UBIS-000185-PE-CIV-D-004_02: Sezioni di progetto
23. ER-UBIS-000185-PE-CIV-D-005_02: Stato comparato
24. ER-UBIS-000185-PE-CIV-D-006_02: Riferimento capitoli voci elenco prezzi
25. ER-UBIS-000185-PE-STR-R-001_02: Relazione di calcolo – integrativa 04-2026
26. ER-UBIS-000185-PE-STR-R-002_02: Relazione di calcolo – consolidamento a rete
27. ER-UBIS-000185-PE-STR-R-003_02: Relazione sui materiali
28. ER-UBIS-000185-PE-STR-R-004_02: Piano di manutenzione strutture
29. ER-UBIS-000185-PE-STR-R-005_02: Relazione geotecnica – fondazioni
30. ER-UBIS-000185-PE-STR-R-006_01: Relazioni specialistiche – geologica
31. ER-UBIS-000185-PE-STR-R-007_01: Relazioni specialistiche - geologica – integrativa 03-2026
32. ER-UBIS-000185-PE-STR-R-008_01: Relazioni specialistiche – geologica – integrativa 04-2026
33. ER-UBIS-000185-PE-STR-D-001_02: Consolidamento stradale planimetria di progetto
34. ER-UBIS-000185-PE-STR-D-002_02: Consolidamento stradale sezioni e dettagli
35. ER-UBIS-000185-PE-STR-D-003_02: Consolidamento parete planimetria
36. ER-UBIS-000185-PE-STR-D-004_02: Consolidamento parete sezioni e dettagli
37. ER-UBIS-000185-PE-STR-D-005_02: Consolidamento parete terrapieno
38. ER-UBIS-000185-PE-SIC-R-001_02: Piano di sicurezza
39. ER-UBIS-000185-PE-SIC-R-002_02: Cronoprogramma
40. ER-UBIS-000185-PE-SIC-R-003_01: Fascicolo dell'opera
41. ER-UBIS-000185-PE-SIC-R-004_02: Analisi costi sicurezza
42. ER-UBIS-000185-PE-SIC-D-001_01: Layout di cantiere 1
43. ER-UBIS-000185-PE-SIC-D-002_01: Layout di cantiere 2
44. ER-UBIS-000185-PE-SIC-D-003_01: Layout di cantiere 3
45. ER-UBIS-000185-PE-SIC-D-004_01: Layout di cantiere 4

Acquisiti in via preliminare i pareri di regolarità tecnica e legittimità amministrativa dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

Ravvista la competenza della Giunta Comunale di cui all'art.48 del D.Lgs 267/2000

Visti :

- il D.Lgs 36/2023 del 31.03.2023 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs n.267/2000;

A voti unanimi e palesi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di approvare per quanto di competenza, in qualità di Soggetto Beneficiario come richiesto dal Soggetto Attuatore Consap SpA con nota registrata al prot comunale n. 3154 del 12/05/2026, il progetto esecutivo “**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DI VIA LA PIEVE NEL COMUNE DI BORGHI**”, identificato con il codice **ER-UBIS-000185 - CUP: D75F24000410005** i cui elaborati ancorchè non materialmente allegati sono depositati agli atti dell'Ente;

- Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento è finanziato dall'Ordinanza Commissariale 35/2024 e non transita nel Bilancio del Comune di Borghi (soggetto beneficiario) in quanto trasferito direttamente alla Consap Spa in qualità di soggetto attuatore e gestore delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione degli interventi, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 08.03.2025 come modificata con deliberazione di CC. n. 16 del 11.10.2025;
- Di autorizzare la realizzazione dell'intervento in oggetto ai sensi del vigente D.Lgs 36/2023 e dell'Ordinanza n.35/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana;
- Di dare atto che tale delibera costituisce titolo edilizio per la realizzazione delle opere di competenza di Consap Spa;
- di confermare a Consap Spa La contestuale disponibilità delle aree demaniali per l'esecuzione degli interventi;
- Di dare atto che il Rup nominato da Consap ai sensi del art.15 del D.Lgs 36/2023 risulta Ing. Simone De Luca;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione favorevole e unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni